

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제02절 소송요건>

[예상][5.02-3]소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

《【문제5.2-3】 소송요건에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제5.2-3> 소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

I. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 원고의 소 청구에 대하여 실체적 당부를 판단하는 본안판결을 내리기 위하여 갖추어야 할 전제조건들을 말한다. 이는 소의 적법 여부를 결정하는 척도가 되며, 소송요건의 구비는 본안심리를 개시하기 위한 전제조건으로서 강행규정성 및 공익적 성격을 지닌다.

II. 구체적 분류

1. 소송 주체에 관한 요건

(1) 법원에 관한 요건

- 대한민국 법원의 재판권 및 소 제기 법원의 관할권의 존재가 이에 해당한다.

(2) 당사자에 관한 요건

- 당사자의 실재, 당사자능력, 소송능력, 대리권의 존재, 구체적 소송물과의 관계에서 판결을 받기에 적합한 자격인 당사자적격의 구비가 필요하다.

2. 소송 객체에 관한 요건

(1) 소송물에 관한 요건

- 소의 이익(권리보호이익)의 구비, 중복소제기 또는 기판력에 저촉되지 않을 것 등이 요구된다.

(2) 소제기에 관한 요건

- 소제기 방식의 적법성 및 소송비용의 담보제공이나 인지 첩부 등이 올바르게 이행되어야 한다.

III. 조사 심리 절차

1. 조사 권한의 성질에 따른 구별

(1) 직권조사사항의 원칙

- 소송요건은 원칙적으로 강행규정에 해당하므로 피고의 이의 제기를 기다리지 않고 법원이 언제나 스스로 심리해야 하는 직권조사사항이다.

(2) 항변사항의 예외

- 사적 자치가 허용되는 관할합의, 중재합의 등 예외적인 사항은 피고의 이의 제기가 있어야만 비로소 조사하는 항소·항변사항으로 취급된다.

2. 심리 방식과 조사 한계

(1) 직권조사주의의 적용

- 법원은 소송요건의 존부를 직권으로 조사하되, 그 사실의 주장과 증거제출 책임은 당사자에게 있는 직권조사주의가 적용된다.

(2) 사실탐지의 한계

- 당사자의 증명 활동과 무관하게 법원이 독자적으로 소송자료를 수집해야 하는 직권탐지주의와는 구별되어야 하므로 당사자의 사실 제출 독점권이 보장된다.

IV. 요건 흠결 시 소송법상 효과

1. 심리 단계에서의 임시 조치

(1) 석명권 행사와 보정명령

- 소송요건의 흠결을 발견한 경우 법원은 즉시 각하하지 않고, 당사자표시정정 등 보정이 가능한 하자에 대해서는 일정한 기간을 정해 보정을 촉구해야 한다.

(2) 하자의 치유

- 소송요건의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 하므로, 제소 당시에 흠결이 있었다라도 변론종결 전까지 하자가 치유되면 적법한 소가 된다.

2. 중국적인 판결 및 불복

(1) 소각하 판결의 원칙

- 흠결이 보정되지 않거나 보정이 불가능한 성질의 것인 때에는 법원은 본안심리를 거절하고 판결로써 소를 부적법 각하하여 소송을 바로 종료해야 한다.

(2) 하자 간과 판결의 구체

- 흠결을 간과한 본안판결에 대하여 당사자는 상소(항소 및 상고)로 취소를 구할 수 있으나, 확정되면 당연무효의 극단적 하자가 아닌 한 기판력이 발생하여 유효한 판결로 취급된다.

V. 결론

- 소송요건은 사법 자원의 불필요한 낭비를 방지하고 적법한 재판 청구만을 수용하려는 소송법적 안전망이다. 우리 민사소송법은 직권조사주의와 보정 명령 제도를 적절히 조화시켜, 절차의 엄격성을 수호하면서도 국민의 재판을 받을 권리를 부당하게 제한하지 않도록 균형 있게 조율하고 있다.